

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – אבטחת חבר הכנסת מחוץ לישראל), התשפ"ו-2025

תיקון סעיף 112 ב-1. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951¹, בסעיף 112 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "פעולות אבטחה מאושרות" יבוא:

"פעולות אבטחה מתואמות" – פעולת אבטחה או אמצעי מיגון, לפי העניין, שקצין הכנסת רשאי לנקוט לנוכח קיומם של איומים המתייחסים לחבר הכנסת או למדינת היעד (להלן – התבחינים), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) התקיימו אחד או יותר מהתבחינים שנקבעו בנוהל אבטחה מחוץ לישראל שקבעה רשות ביטחון בשיתוף עם קצין הכנסת (בסעיף זה – נוהל אבטחה מחוץ לישראל);

(2) דבר קיומם של התבחינים כאמור בפסקת משנה (1) מבוסס על חוות דעת של רשות הביטחון הרלוונטית שתינתן במקרים המתאימים לכך ושיפורטו בנוהל אבטחה מחוץ לישראל;

(3) קצין הכנסת ביצע תיאום מקדים עם מדינת היעד באמצעות משרד החוץ לשם כך בהתאם לנוהל אבטחה מחוץ לישראל.

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) אחרי פסקת משנה (1) יבוא:

"(א1) על אף האמור בפסקה (1), קצין הכנסת רשאי להטיל על איש משמר מאבטח שעומד בדרישות הכשירות וההכשרה שנקבעו בנוהל אבטחה מחוץ לישראל, לבצע פעולות אבטחה מתואמות מחוץ לישראל, במקום שבו מצוי חבר הכנסת במסגרת מילוי תפקידו, וזאת בהלימה בין צרכי האבטחה ובין הצורך בנסיעת חבר הכנסת וחשיבות הנסיעה למילוי תפקידו ובתנאי שחבר הכנסת לא מאובטח על ידי גורם אחר."

(2) בפסקת משנה (2), אחרי "הזכאי לפעולות אבטחה מאושרות" יבוא "או לפעולות אבטחה מתואמות".

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 228.

דברי הסבר

סעיף 12ב(ב)(1) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, מסמך את קצין הכנסת להטיל על איש משמר מאבטח לבצע פעולות אבטחה מאושרות בישראל או באזור, במקום שבו מצוי חבר הכנסת, לצורך שמירה על ביטחונם של חברי הכנסת ובכפוף לתקציב שנקבע לכך. נוכח האיומים המתגברים על נציגי מדינת ישראל בחו"ל בכלל ובתקופת המלחמה בפרט, מוצע לקבוע כי לקצין הכנסת תהיה סמכות להטיל על איש משמר מאבטח לבצע פעולות אבטחה ולספר אמצעי מיגון גם מחוץ לישראל, במקום בו נמצא חבר הכנסת לצורך מילוי תפקידו, לצורך שמירה על ביטחונו ובכפוף לתקציב שנקבע לכך. הפעלת הסמכות כאמור על ידי קצין הכנסת תתבצע בהתאם לנוהל שקבעה רשות ביטחון בשיתוף עם קצין הכנסת, בו ייקבעו אמות מידה להחלטת הקצין המתייחסות למהות פעולות האבטחה הנדרשות ולמידת האיום על חבר הכנסת או מידת האיום הנשקפת ממדינת היעד, המבוססות על חוות דעת מטעם רשות הביטחון הרלוונטית בדבר הצורך באבטחת חבר הכנסת באותו מקום.